

Photo : XR/Rue89 Bordeaux

DROIT DU TRAVAIL

L3 AES

Cours de Matthieu Vicente

Séance 8

Chapitre 3 : La modification du contrat de travail

§1. La définition de la modification du contrat de travail

§2. Les règles applicables lors de la modification de contrat de travail

§1. La définition de la modification du contrat de travail

Confrontation entre :

- *Le pouvoir de commandement de l'employeur*
- *La volonté exprimée du salarié dans le contrat de travail*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

La jurisprudence a créé une distinction entre deux domaines (Cour de cassation, chambre sociale, 10 juillet 1996, *Le Berre*) :

Ce qui relève du contrat	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur**
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »

Comment définir ce qui relève du contrat ou n'en relève pas ?

→ *On va essayer de définir, objectivement, le contenu du contrat de travail, c'est-à-dire de distinguer entre :*

- *Les éléments essentiels (valeur contractuelle)*
- *Les éléments annexes (pas de valeur contractuelle)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Cass. soc. 12 octobre 1999, n°97-43.184 :
« *Qu'en statuant ainsi, alors que le mode de rémunération du salarié constitue un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans son accord, en sorte que le salarié peut exiger le paiement du salaire tel que prévu au contrat, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;* »

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

La rémunération ne peut être modifiée unilatéralement :

- Dans son MONTANT
- Dans son MODE DE CALCUL
- Dans sa STRUCTURE

Cass. soc. 16 déc. 1998 n°96-40.227
Cass. soc. 26 avril 1999 n°97-41.572

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Cette règle vaut même si la modification :

- Est MINIME
- Sans incidence sur le MONTANT
- AVANTAGEUSE pour le salarié
  Cass. soc. 18 mai 2011 n°09-69.175,
  Cass. soc. 19 mai 1998 n°96-41.573,
  Cass. soc. 25 janv. 2017 n°15-21.352
- Affecte INDIRECTEMENT la rémunération
  Cass. soc. 21 sept. 2005 n° 03-46.661

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Cette règle vaut même si la modification :

- Est MINIME
- Sans incidence sur le MONTANT
- AVANTAGEUSE pour le salarié
  Cass. soc. 18 mai 2011 n°09-69.175,
  Cass. soc. 19 mai 1998 n°96-41.573,
  Cass. soc. 25 janv. 2017 n°15-21.352
- Affecte INDIRECTEMENT la rémunération
  Cass. soc. 21 sept. 2005 n° 03-46.661

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »

Exceptions :

➢ *La baisse de rémunération n'est que la conséquence de la modification d'un autre élément, non contractuel = **pas de modification***

Cass. soc. 16 mars 2011, n°08-42.671

➢ *Seule la partie de la rémunération qui n'est pas fixée par le statut a valeur contractuelle*

On exclut donc :

- *Les engagements unilatéraux*
- *La rémunération fixée par convention collective*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

A. La rémunération

La rémunération est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié



Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	***Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)***

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

→ *L'employeur a le droit d'aménager les tâches et les fonctions exercées par le salarié, mais uniquement dans une certaine limite : dans le respect de sa qualification.*

→ *Si l'employeur confie au salarié des tâches qui sont hors de sa qualification = le salarié est en droit de refuser*

Cass. soc. 7 juill. 2004 n°02-44.734

→ *Si ces tâches entrent dans le domaine de sa qualification : pas de refus possible*

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

Comment déterminer la qualification professionnelle du salarié ?

- *Conventions collectives, contrat de travail*
- *Fonctions réellement exercées par le salarié*

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

Ex. : Cass. soc. 5 mars 2014 n°12-29.242 :

> « *Et attendu qu'ayant relevé que les fonctions et la qualification de développeur étaient différentes de celles d'ingénieur qualification, le développeur participant à la conception de nouvelles applications et l'ingénieur qualification vérifiant les fonctionnalités et la conformité du produit en cours et en fin de développement, peu important que la convention collective applicable n'ait pas distingué les deux qualifications, la cour d'appel, (…) a pu en déduire l'existence d'une modification du contrat de travail qui ne pouvait être imposée au salarié* »



§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

→ *Cela vaut donc si l'employeur rétrograde un salarié*

Cass. soc. 23 mars 2011, n°09-65.016

→ *Même sans perte de rémunération*

Cass. soc. 30 nov. 2010, n°09-42.625

→ *Même lorsqu'il s'agit d'une promotion !*

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Cependant, lorsque les tâches attribuées au salarié restent dans le périmètre de sa qualification, il n'y a pas de modification du contrat de travail

- Pour les tâches **connexes ou de même nature**, l'accord du salarié n'est pas nécessaire

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

Cass. soc. 10 mai 1999 n°96-45.673



« Attendu que Mme X... était au service de la société Hortifruit depuis 1981 en qualité d'ouvrière agricole et était occupée principalement à la cueillette des citrons ; qu'en 1992, elle a été affectée à l'engainage des bananes ; que soutenant que ce changement d'affectation visait à la sanctionner, Mme X... n'a pas repris le travail (...) »

Modification ou pas ?

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

Cass. soc. 10 mai 1999 n°96-45.673



« Attendu que Mme X... était au service de la société Hortifruit depuis 1981 en qualité d'ouvrière agricole et était occupée principalement à la cueillette des citrons ; qu'en 1992, elle a été affectée à l'engainage des bananes ; que soutenant que ce changement d'affectation visait à la sanctionner, Mme X... n'a pas repris le travail (...)

l'employeur, dans le cadre de son pouvoir de direction, peut changer les conditions de travail d'un salarié ; que la circonstance de la tâche donnée à un salarié soit différente de celle qu'il effectuait antérieurement, dès l'instant où elle correspond à sa qualification, ne caractérise pas une modification du contrat de travail »

Autres exs. : Cass. soc. 24 avril 2001 n°98-44.873 ; Cass. soc. 24 janv. 2001 n°99-40.596

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)

§1. La définition de la modification du contrat de travail

B. La qualification professionnelle

La qualification professionnelle est un élément du contrat de travail qui ne peut être modifié sans l'accord du salarié



Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	***Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles***

§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail

En matière de temps de travail il faut distinguer deux choses :

- La DURÉE a valeur contractuelle
  - Intangible pour les salariés à temps partiel, L. 3123-6
  - Vaut également pour les salariés à temps plein

  Ex. : Cass. soc. 20-10-1998 n° 96-40.614

- La RÉPARTITION DU TEMPS DE TRAVAIL sur la journée ou la semaine est laissée au pouvoir de l'employeur

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail

EXCEPTIONS :

- Les grandes lignes de la répartition des horaires ont VALEUR CONTRACTUELLE. Ex. :
  - *Passer d'un horaire fixe à un horaire variable*
  - *Passer d'un horaire continu à discontinu*
  - *Passer d'un horaire de jour à un horaire de nuit*
  - *Priver le salarié du repos dominical*

- En cas d'atteinte excessive au droit du salarié au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la modification a VALEUR CONTRACTUELLE

Ce qui relève du contrat
Ne peut être modifié que du commun accord des parties
« Modification du contrat de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)
Qualification et tâches contractuelles

Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Changement des conditions de travail »
Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)
Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles

§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail

Ex. : Cass. soc. 3 nov. 2011, n°10-14.702

« Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X... a été engagée le 13 décembre 2000 par la société Gsf Orion en qualité d'agent de service à temps plein ; que travaillant sur un site du lundi au vendredi de 5 heures 30 à 10 heures et de 15 à 17 heures ainsi que le samedi de 7 heures 30 à 10 heures, elle a été affectée sur deux sites par courrier du 6 novembre 2008 selon la répartition de l'horaire de travail suivante : du lundi au jeudi de 15 heures à 17 heures 30 et de 18 heures à 21 heures, le vendredi de 12 heures 30 à 15 heures et de 16 heures à 21 heures et le samedi de 10 heures à 12 heures 30 et de 17 heures à 20 heures ; qu'ayant refusé ces nouveaux horaires qui, selon elle, représentaient un bouleversement de ses conditions de travail, elle a saisi la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation de son contrat de travail ; (...)

Qu'en se déterminant ainsi, sans préciser si le changement d'horaire portait une atteinte excessive au droit de la salariée au respect de sa vie personnelle et familiale ou à son droit au repos, la cour d'appel a privé sa décision de base légale ; »



§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

C. Le temps de travail



Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail	***Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)***

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Ce qui relève du contrat	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur**
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Trois situations à distinguer :

1) **Il n'existe pas de clause contractuelle relative au lieu de travail**

Les deux lieux se trouvent dans un même secteur géographique = PAS DE MODIFICATION

Le nouveau lieu du travail se trouve dans un autre secteur géographique = MODIFICATION

Éléments pour définir le secteur géographique :

- *Proximité*
- *Accessibilité*
- *Appartenance à une même zone d'emploi (INSEE)*

Ce qui relève du contrat	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur**
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

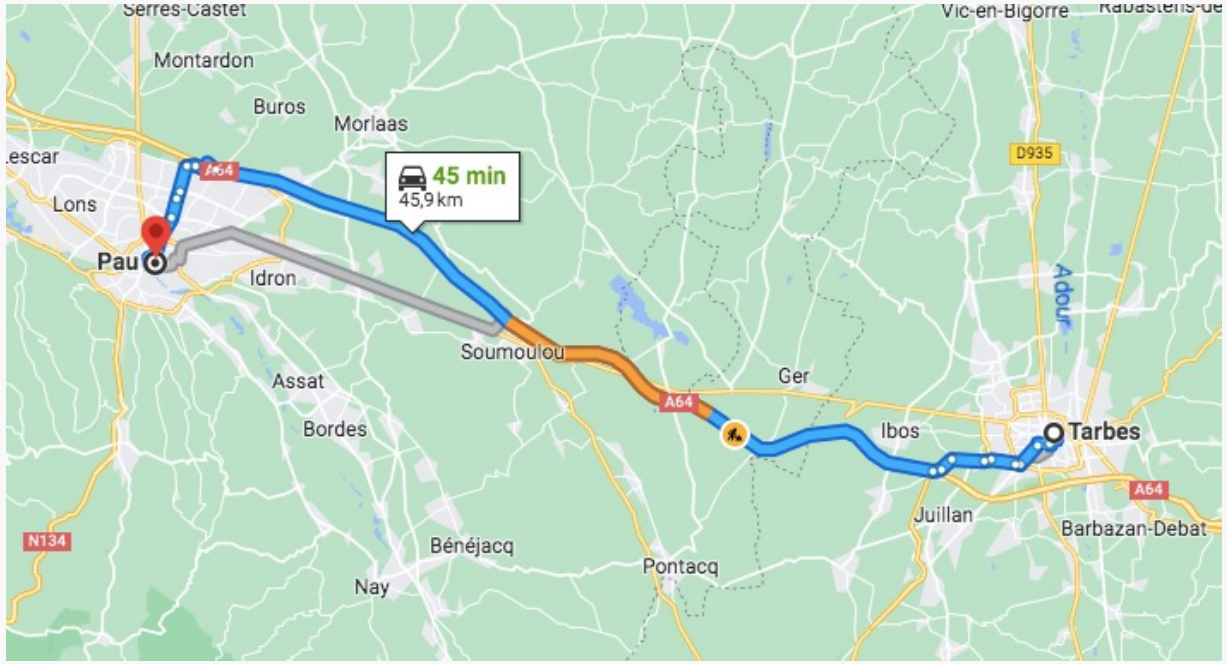


§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Ex. Cass. soc. 12 déc. 2012, n°11-23.762

Mais attendu (…) ayant relevé que la nouvelle affectation du salarié à une distance de 40 km reliée par une autoroute se situait dans un département voisin de son lieu de travail précédent, dans le même bassin d'emploi et dans le même secteur géographique, en a exactement déduit l'absence de modification du contrat de travail ;

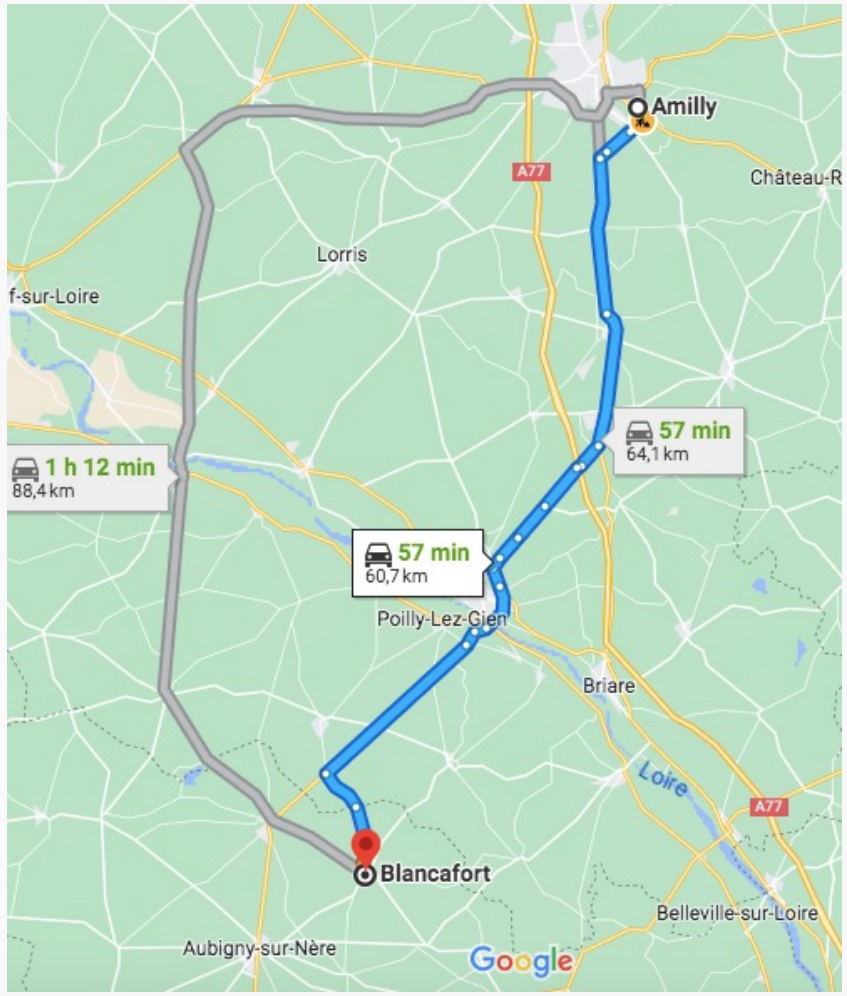


§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Cass. soc. 4 janvier 2000 n°97-45.647

Mais attendu que la cour d'appel a fait ressortir que le lieu de travail sur lequel Y... Gautier se trouvait désormais affectée était situé dans un secteur géographique distinct de celui où elle travaillait auparavant ; qu'ayant relevé que le contrat de travail de la salariée ne comportait pas de clause de mobilité, elle a pu décider que le changement de site qui était ainsi imposé à la salariée constituait une modification de son contrat de travail et qu'ainsi le refus de la salariée n'était pas fautif ; que le moyen n'est pas fondé ;



§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Trois situations à distinguer :

2) **Le lieu de travail est spécifié dans le contrat**

La clause a une valeur contractuelle si elle remplit les conditions suivantes :

- *Elle est claire*
- *Elle est précise*
- *Elle indique que le salarié exécutera exclusivement son travail dans ce lieu*

Ce qui relève du contrat	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur**
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Trois situations à distinguer :

3) Le contrat contient une clause de mobilité

Cette clause permet au salarié d'accepter par avance une modification de son contrat de travail

Conditions de validité :

- *Elle définit de façon **précise** sa zone géographique d'application*
  Cass. soc. 7 juin 2006, Bull civ. V, n°209
- *Elle **ne permet pas à l'employeur d'étendre unilatéralement** la zone géographique concernée*
  Cass. soc. 17 juillet 2007 n°05-45.892
  Cass. soc. 9 juillet 2014 n°13-11.906
- *Elle est **justifiée***
- *Elle est **proportionnée***
  Elle respecte le droit à une vie familiale normale et au libre choix de son domicile

Défaut d'une condition : NULLITÉ DE LA CLAUSE
La modification du contrat exige l'accord du salarié

Ce qui relève du contrat	**Ce qui relève du pouvoir de l'employeur**
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Ex. : Cass. soc. 13 janvier 2009, n°06-45.562

> *« Qu'en se déterminant ainsi, sans rechercher concrètement, comme il lui était demandé, d'une part si la mise en oeuvre de la clause de mobilité ne portait pas une atteinte au droit de la salariée, laquelle faisait valoir qu'elle était veuve et élevait seule deux jeunes enfants, à une vie personnelle et familiale et si une telle atteinte pouvait être justifiée par la tâche à accomplir et était proportionnée au but recherché et d'autre part si la modification des horaires journaliers de travail était compatible avec des obligations familiales impérieuses, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ; »*



§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail

Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail contractuelle	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*

§1. La définition de la modification du contrat de travail

D. Le lieu de travail



Ce qui relève du contrat	Ce qui relève du pouvoir de l'employeur
Ne peut être modifié que du commun accord des parties	Peut être modifié librement par l'employeur de façon unilatérale
« Modification du contrat de travail »	« Changement des conditions de travail »
Rémunération contractuelle (montant, structure, mode de calcul)	*Rémunération de tâches non contractuelles, rémunération non contractuelle (usage, salaire conventionnel)*
Qualification et tâches contractuelles	*Tâches similaires ou connexes aux tâches contractuelles*
Durée du travail contractuelle	*Répartition du travail (sauf grandes lignes de la répartition du travail, ou en cas d'atteinte excessive à la vie privée)*
Lieu de travail contractuel	***Changement de lieu de travail au sein d'une même secteur géographique ; changement de secteur prévu par une clause de mobilité***

§2. Les règles applicables lors de la modification du contrat

A. L'accord du salarié

Arrêt Raquin :
« la modification du contrat de travail par l'employeur, pour quelque cause que ce soit, nécessite l'accord du salarié »

→ **La proposition de l'employeur**

- *Information appropriée et adéquate*
- *Pas d'écrit nécessaire*

CEPENDANT :

- *La modification disciplinaire suppose le respect de la procédure disciplinaire*
- *La modification pour motif économique obéit à des règles spécifiques : L. 1222-6 C. trav.*

→ **L'acceptation du salarié**

Elle doit être :

- Explicite
- Non équivoque
- Non viciée

Par sécurité : la signature d'un avenant est conseillée

§2. Les règles applicables lors de la modification du contrat

B. Le refus du salarié

Le refus du salarié n'est jamais fautif

À la suite du refus, l'employeur peut :

- *Renoncer à sa proposition*
- *Licencier le salarié (motif du licenciement = motif du refus)*

Si l'employeur outrepasse le refus du salarié, celui-ci peut :

- *Exiger la poursuite de son contrat aux conditions initiales*
- *Demander au juge de faire cesser le trouble*